

CRIMES CONTRA O SERVIÇO MILITAR E O DEVER MILITAR

DA DESERÇÃO E DO ABANDONO DE POSTO E DE OUTROS CRIMES EM SERVIÇOS

Deserção do militar: ausentar-se por mais de **8** dias.

Omissão de oficial

Art. 194. Deixar o oficial de proceder contra desertor, sabendo, ou devendo saber encontrar-se entre os seus comandados:

Pena – detenção, de seis meses a um ano.

- Deixar de proceder – toda e qualquer omissão que possa retardar ou obstar a captura do desertor;
- Crime omissivo próprio;
- Crime próprio;
- Se for praça o autor – crime de prevaricação 319 CPM

Por exemplo:

Imagine um policial militar desertor, ou seja, passou a falta, a parte da ausência, decorreu mais de 8 dias e houve o termo de deserção.

Esse policial desertou por mais de 30 dias e resolve comparecer ao trabalho em um sábado, por exemplo, e trabalhar em sua escala de 12 por 60, às 19h. Ao chegar ao trabalho, o Oficial, que é recém transferido àquela unidade e, portanto, não conhece os policiais, verifica que não consta o nome do policial desertor na escala. Porém, o policial insiste que ele trabalha ali e o Oficial concorda que ele cumpra o trabalho. Ao permitir, o Oficial comete o crime de omissão de oficial, pois era sua obrigação proibir o policial desertor e prendê-lo. Omissão de oficial consiste na omissão de um Oficial relacionado ao crime militar de deserção.

Se quem liberou o policial desertor para cumprir a escala foi o adjunto e não o Oficial o crime será de prevaricação. .

Trata-se de um crime próprio porque só o Oficial pode cometer esse crime e um crime propriamente militar.



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Esse foi o último ponto a ser estudado a respeito da deserção.

Abandono de posto é um crime muito importante, bastante cobrado em provas.

Os principais crimes militares em espécie que são cobrados em concurso são:

1. Deserção;
2. Insubmissão;
3. Motim e revolta;
4. Abandono de posto; e
5. Desacatos.

Abandono de posto

Art. 195. *Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena – detenção, de três meses a um ano.*

- Crime de mão própria: só pode ser cometido por militar e não admite coautoria;
- Crime instantâneo – STF Inf. 647: há uma classificação de crimes que é crime instantâneo e crime permanente. Qual a diferença?

No crime instantâneo, a ação consumativa é imediata. Por exemplo: “X matou alguém. Morte encefálica, o crime se encerra ali. Diferente do crime permanente que sua ação consumativa se prolonga no decurso do tempo. Por exemplo: deserção. Enquanto o policial estiver ausente por mais de 8 dias ele estará cometendo esse crime.

O crime de abandono de posto é um crime instantâneo. Por exemplo: Um policial militar está de serviço na “Asa Sul” e resolve sair de seu posto para ir ao banco em outro bairro. No momento em que ele sai de seu posto na Asa Sul ele comete o crime de abandono de posto. Ou seja, é uma ação consumativa imediata. .

- Crime de perigo (STF Inf. 647): aqui, há outra classificação: crime de perigo e crime de dano.



10m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Crime de dano é aquele em que há ofensa ao bem jurídico tutelado e crime de perigo é aquele que se consuma com o perigo de dano ao bem jurídico tutelado.

Exemplo de crime de dano: homicídio, pois, para o cometimento do homicídio, tem que haver dano ao bem jurídico “vida”.

Exemplo de crime de perigo: consuma-se ainda que não haja prejuízo ao serviço. Por exemplo: embriaguez ao volante. O motorista não precisa atropelar alguém para o crime se consumir, basta dirigir alcoolizado. O crime de perigo também pode ser abstrato (não precisa demonstrar o perigo) ou concreto (precisa demonstrar o perigo).

O crime de abandono de posto é um crime de perigo porque no momento em que o policial sai de seu posto de serviço, a população ficou desguarnecida e poderia ter ocorrido algum prejuízo (o risco / perigo existiu). Para o cometimento do crime de abandono de posto, não precisa ter prejuízo ao serviço, pois é um crime que se consuma com o perigo.

- Posto – missão específica;
- Lugar de serviço – missão ampla;

O crime se consuma seja no posto de serviço ou no lugar de serviço. Por exemplo, suponha que a área de atuação de um policial é em Brasília, Asa Sul e Asa Norte. O local que ele está com sua viatura é o lugar de serviço dele na região Asa Sul e Asa Norte (é mais amplo que o posto). O posto de serviço é uma base, um posto, ou seja, é mais restrito que o lugar / região Asa Sul e Asa Norte. .

Outro exemplo: um policial está no policiamento do Carnaval e o Carnaval está previsto para terminar às 3h da manhã. Quando marca meia-noite, o policial resolve ir embora, ou seja, antes do horário determinado. Nessa hipótese ele abandonou o seu serviço.

Abandono de posto abrange:

- Abandono de posto;
- Abandono do lugar de serviço;
- Abandono do serviço.



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Crime propriamente militar;
- Crime de mão própria;
- Crime de perigo; e
- Crime instantâneo.
- Crime de abandono de posto e deserção – STF HC 125112/RJ – fenômeno da absorção (crime meio e crime fim).

Crime de abandono de posto e a deserção:

Suponha que um policial é chamado atenção durante um serviço que está sendo exercido, por exemplo, em um posto policial que se encontra dentro de um hospital de Brasília. O policial inconformado decide ir embora e não voltar. Comete os crimes de abandono de posto e após 08 dias o crime de deserção. Todavia, ele não responde pelos dois crimes, mas somente pelo crime de deserção. Ocorrerá o fenômeno da absorção. Crime meio: abandono de posto; Crime fim: deserção. .



20m

Descumprimento de missão

Art. 196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º Se é oficial o agente, a pena é aumentada de um terço.

§ 2º Se o agente exercia função de comando, a pena é aumentada de metade. Modalidade culposa

§ 3º Se a abstenção é culposa:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

- Missão – ordem.

Missão é o sinônimo de uma ordem legal de um superior. Descumprimento de missão = deixar de cumprir. Pode ser doloso ou culposos. Ou seja, se o militar “esqueceu” de cumprir a missão também incorrerá nesse crime.

- Crime omissivo próprio: “deixar”.
- Crime de mão própria: só militar comete e não admite coautoria.
- Crime de perigo: não precisa gerar prejuízo para o cometimento deste delito.
- Diferença entre este crime e a Insubordinação – Recusa de Obediência art. 163.

ANOTAÇÕES

Descumprimento de missão:

- Culposos ou dolosos;
- Crime de perigo: não precisa gerar prejuízo;
- Só militar;
- Não admite coautoria..



Recusa de obediência é diferente de descumprimento de missão.

Descumprimento de missão: descumprimento indireto, doloso ou culposos. Ex. o agente diz que vai fazer tal missão, mas não faz.

Recusa de obediência: descumprimento direto, apenas doloso. Ex. o agente se recusa a fazer tal missão.

Retenção indevida

Art. 197. Deixar o oficial de restituir, por ocasião da passagem de função, ou quando lhe é exigido, objeto, plano, carta, cifra, código ou documento que lhe haja sido confiado:

Pena – suspensão do exercício do posto, de três a seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.

Parágrafo único. Se o objeto, plano, carta, cifra, código, ou documento envolve ou constitui segredo relativo à segurança nacional:

Pena – detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

- Deixar de restituir: não devolver.

Por exemplo: Suponha que um policial tenha um notebook que pertence ao seu trabalho e ele se recusa a entregar o notebook. Ao se recusar a entregá-lo, comete o crime de retenção indevida. Crime de perigo, não precisa ter prejuízo.

- Crime subsidiário.
- Crime de mão própria: só oficial comete esse crime e não admite coautoria.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Momento da consumação – no instante em que o autor deixa a função – crime de perigo, ou seja, o autor deveria entregar o produto, mas decide não devolver. Lembre-se que crime de perigo não precisa ter prejuízo ao serviço para o seu cometimento.
- Pena: suspensão do exercício do posto. São poucos crimes que possuem essa pena: suspensão do exercício do posto, graduação cargo ou função. Lembrando que a suspensão do exercício do posto a pessoa tem que comparecer normalmente ao quartel e, importante notar, não vale como tempo de serviço o cumprimento de pena.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes e Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
